2015 诈骗罪的立案标准

发布日期：2015-10-24 23 时

第 1 篇:诈骗罪的立案标准

案件只要满足两个条件即构成诈骗：一是嫌疑人以非法占有为目的，二是嫌疑人虚构了一些事实或隐瞒了一些情况，

一、刑法条文

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物 2000 元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物 3 万元以上的，属于“数额巨大”。

二、广州市诈骗罪的量刑标准

1、三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金的法定刑幅度

数额 3000 元，量刑起点最高为一年，每增加 1600 元至 2000 元，增加 1 个月刑期。

2、三年以上十年以下有期徒刑的法定刑幅度

数额 50000 元，量刑起点为三年，每增加 65000 元至 66000 元，增加 1 年刑期。

3、十年以上有期徒刑或者无期徒刑的法定刑幅度

数额 500000 元，量刑起点为十年，每增加 500000 元，增加 1 年刑期。

4、有下列情形之一的，增加基准刑的 10％－20％：

（1）流窜作案的；

（2）诈骗生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；

（3）诈骗残疾人、孤寡老人或者丧失劳动能力人财物的；

（4）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、抚贫、移民、救济、医疗款物，造成严重危害后果的；

(5) 使用诈骗的财物进行违法犯罚活动的；

(6) 导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的。

5、有下列情形之一的，可适当减少基准刑：

(1) 确因生活、学习、治病急需而诈骗的，减少基准刑的30%以下；

(2) 在案发前自动将赃物归还被害人的，减少基准刑的30%－50%；

(3) 诈骗自己家的财物或者近亲属的财物的，减少基准刑的50%－80%。

第2篇:诈骗罪立案标准

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。

个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物２０万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在１０万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：

（１）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；

（２）惯犯或者流窜作案危害严重的；

（３）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；

（４）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；

（５）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；

（６）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；

（７）曾因诈骗受过刑事处罚的；

（８）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；

（９）具有其他严重情节的。

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在５万至１０万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在２０万至３０万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。

第 3 篇:最新诈骗罪的立案标准

最新诈骗罪的立案标准、诈骗、就是指用虚假的手段、和不正当的方法、骗取他人钱财、的交诈骗。下面就有云法律网小编为您介绍最新诈骗罪的立案标准。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.个人诈骗公私财物，数额在 5000 元至 2 万元以上的;

2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在 5 万元至 20 万元以上的。本罪是 1997 年刑法新增设的罪名。

刑法第 224 条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。

立案标准的第 1 种情形，“个人诈骗公私财物，数额在 5000 元至 2 万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第 224 条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到 5000 元至 2 万元以上的。

立案标准的第 2 种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在 5 万元至 20 万元以上的”，应当立案追究。